

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3015/2535

นางชमित ลางกุลเสน

โจทก์

นายพีระศักดิ์ คำจริง

จำเลย

นายพีระศักดิ์ คำจริง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท และเป็นทรัพย์ที่อาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท และฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นเรื่องสิทธิในครอบครัวเป็นคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ จำเลยจึงฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ ไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสองที่แก้ไขใหม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 83)

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายืน ให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากบ้านเลขที่ 172 หมู่ 5 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก และห้ามเกี่ยวข้องกับที่ดิน สทก.1เลขที่ 25 ระวังหมายเลข 5142-4 อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก กับให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายเดือนละ 600 บาทนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 17 มกราคม 2533) เป็นต้นไปจนกว่า จำเลยและบริวารจะออกจากบ้านและที่ดินพิพาท

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 91)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ โดยมีได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาล (อันดับ 93)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้มีประเด็นข้อพิพาทว่าบ้านและที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์หรือไม่ อันเป็นคดีที่พิพาทเกี่ยวกับทรัพย์มิใช่สิทธิในครอบครอง เมื่อทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท และเป็นทรัพย์ที่อาจให้เช่า ได้ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท จึงต้องห้ามฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลย ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้มีประเด็นข้อพิพาทว่าบ้านและที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์หรือไม่ อันเป็นคดีที่พิพาทเกี่ยวกับทรัพย์มิใช่สิทธิในครอบครอง เมื่อทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท และเป็นทรัพย์ที่อาจให้เช่า ได้ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท จึงต้องห้ามฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลย ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อัมพร ทองประยูร-ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ